

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

42. Konu — Akaryakıt ve Kumanya

Kısa Soru-Cevap · 22 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 42 — Akaryakıt ve Kumanya

Kaynak: 42-kumanya.docx (GK m.176; GY m.476–482). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Muafiyet ve İhracat Hükümü (GK m.176)

#	Soru	Cevap
1	Gemi, bot ve hava gemilerinin dış seferde kullanacakları yakıt-yağ ve kumanyaları hangi şartla ithalat vergilerinden muaftır? ★ 2025	Yurt dışından getirilen kumanyaların karaya çıkarılmaması şartıyla. (GK m.176/1)
2	Antrepodaki serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağ ve kumanya taşıtlara hangi hükümlere göre verilir?	Transit hükümlerine göre; kaçakçılıkla mücadele birimlerinin deniz taşıtlarına da verilir. (GK m.176/2)
3	Serbest dolaşımdaki yakıt, yağ ve kumanyanın dış sefere çıkan taşıtlara verilmesi hangi hükümdedir? ★ 2025	İhracat hükümündedir. (Serbest dolaşımda olmayanlar transitle verilir.) (GK m.176/2)

Yakıt ve Kumanya Verilmesi (GY m.476–477)

#	Soru	Cevap
4	Kumanya kapsamına neler girer?	Mürettebat ve yolcuların yiyecek, içecek, sigara ve alkollü içkileri dahil. (GY m.476/1)
5	Kaçakçılıkla mücadele birimlerine bu kapsamda ne verilir?	Yakıt ve yağ. (GY m.476/1)
6	Türk bandıralı taşıtlar vergisiz yakıt ve kumanyadan hangi şartla yararlanır?	Aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri şartıyla. (GY m.476/2)
7	Yakıt talebi gümrüğe nasıl bildirilir?	Kaptan, acente, bunker veya liman bayisi taşıtın gideceği yer ve yakıt miktarını yazılı bildirir; kaptan/işletme dışındakiler talep ederse yakıt siparişi belgesi aranır. (GY m.477/1)
8	Kumanya listesini kimler bildirir?	Kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları; gideceği yer ve kumanyanın cins ve miktarı belirtilir. (GY m.477/2)
9	Yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi midir?	Şüphe veya ihbar olmadıkça muayene edilmez; yalnızca gümrük gözetiminde gemiye yüklenir. (GY m.477/3)

Bunker ve Liman Bayileri (GY m.478)

#	Soru	Cevap
10	Bunker/liman bayisinin doğrudan beyanname tescil ettirebilmesi için şirket türü ve sermaye şartı nedir? ★ 2021	Anonim veya limited şirket olmak ve ödenmiş sermayesinin asgari 50.000 TL olması. (GY m.478/1-a, b)
11	Bayinin tanker veya teminat şartı nedir? ★ 2021	Mülkiyetinde 200 DWT deniz akaryakıt tankeri veya 80.000 ABD doları toplu teminat. (GY m.478/1-c)

#	Soru	Cevap
12	Sabıka şartı kimlerde aranır? ★ 2021	Yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10'undan fazlasına sahip olanlarda (affa uğramış olsalar dahi). (GY m.478/1-ç)
13	Bayi şartlarında "dış sefer yapmamış olmak" gibi bir şart var mıdır? ★ 2021	Hayır; şartlar şirket türü, sermaye, tanker/teminat ve sabıkadır. (GY m.478/1)
14	Bayi şartlarını sağlayan firma her yakıt verme başvurusunda neyi ibraz eder?	İlgili kaptan veya gemi acentesinin talep veya izin yazısını; ilk başvuruda belgeler, teminat ve ek-75 taahhütnamesi verilir. (GY m.478/2)

Türk Bandıralı Gemiler ve Yakıt Tespiti (GY m.479–481)

#	Soru	Cevap
15	Dış sefer yapan Türk bandıralı gemilerde hangi defter tutulur?	Ek-76 örneğine uygun yakıt ve kumanya defteri; sayfaları gümrükçe önceden tespit edilip onanır. (GY m.479/1)
16	Türk bandıralı gemi yabancı limandan gelişte yakıt ve kumanya listesini nereye verir?	İlk uğrayacağı Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine. (GY m.480/1)
17	Görevli memur bu listeyi neyle karşılaştırır?	Yakıt ve kumanya defteri ile. (GY m.480/3)
18	Kabotaja girecek gemilerin yabancı limandan aldıkları yakıtta vergiye esas miktar nasıl bulunur? ★ 2021	Seyir jurnali ve devriçark defterine göre alınan ile sarf edilen miktar arasındaki fark vergiye esas alınır. (GY m.481/1)

Seferin Devamı Sayılan Haller (GY m.482)

#	Soru	Cevap
19	Düzenli seferli gemilerin son Türk limanındaki bekleme süresi ne kadarına kadar dış seferin devamı sayılır?	Üç aya kadar. (GY m.482/1)
20	Yükünü boşaltıp başka Türk limanına ihraç yükü almaya giden gemi için durum nedir?	Boş veya kısmen ihraç yükü alarak hareket etmesi dış seferin devamı sayılır. (GY m.482/2)
21	Üç ay içinde Türk limanları arasında sefer yapılırsa tüketilen akaryakıt nerede vergilendirilir?	Uğradığı en son Türk limanında. (GY m.482/3)
22	Gemi üç ay içinde yabancı limana çıkmazsa ne olur; süreyi kim uzatabilir?	Transit akaryakıt ve kumanyanın vergileri tahsil edilir; zorunlu nedenler belgelenirse süreyi gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri uzatabilir. (GY m.482/4)

Sık Karıştırılanlar

Serbest dolaşımdaki yakıt/kumanyanın dış sefere verilmesi → **ihracat hükmünde**; **serbest dolaşımda olmayan** (antrepo/GDY) → **transit hükümleriyle** verilir.

Muafiyet şartı: kumanyanın **karaya çıkarılmaması**; Türk bandıralı taşıtta tüketim **dış sefere çıkılan limandan itibaren**.

Bayi şartları: **AŞ/Ltd**, **50.000 TL** sermaye, **200 DWT** tanker **veya 80.000 USD** teminat, YK üyeleri ve

%10'dan fazla hisse sahiplerinde sabıka şartı.

Muayene kural olarak **yok** (şüphe/ihbar hariç); yükleme gümrük **gözetiminde**.

Kabotaj gemisinde yakıt farkı: **seyir jurnali + devriçark defteri**.

Seferin devamı: **3 ay**; süre uzatma yetkisi **gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri**.